

El instrumento constitutivo

Contenido · Artículos 11 a 13 de la Ley General de Sociedades

Prof. Maximiliano Romei · Derecho Comercial ·
Universidad Nacional de Moreno

El instrumento constitutivo

El **artículo 11 LGS** determina el contenido que debe reunir el instrumento de constitución de la sociedad. La norma contiene requisitos comunes a las sociedades, sin perjuicio de las exigencias adicionales correspondientes a cada tipo societario. Su función es estructural: permite determinar, desde el nacimiento de la sociedad,

- quiénes la integran;
- cómo se individualiza;
- a qué actividad se destina;
- con qué capital cuenta;
- durante cuánto tiempo existirá;
- cómo se organiza;
- cómo se distribuyen resultados;
- cuáles son los derechos y obligaciones de los socios;
- y cómo se producirá su disolución y liquidación.

Artículo 11: una norma organizadora

El artículo 11 puede ordenarse en **cuatro grandes bloques**:

Dimensión	Incisos
Identificación	Socios, denominación, domicilio y sede
Estructura económica	Objeto, capital y plazo
Organización interna	Administración, fiscalización y reuniones
Relaciones jurídicas	Resultados, derechos, obligaciones, funcionamiento, disolución y liquidación

No se trata simplemente de una enumeración de datos. El instrumento constitutivo funciona como la **regla básica de organización de la sociedad**.

Inciso 1 — Identificación de los socios

El instrumento debe contener respecto de los socios:

- nombre;
- edad;
- estado civil;
- nacionalidad;
- profesión;
- domicilio;
- número de documento de identidad.

La finalidad inmediata es **individualizar a quienes participan en la constitución de la sociedad**.

Esta información permite establecer quiénes asumieron las obligaciones derivadas del acto constitutivo y quiénes adquieren originariamente la calidad de socios.

¿Por qué importa identificar a los socios?

La identificación no constituye un dato puramente formal.

Permite determinar:

- quién realizó o comprometió cada aporte;
- quién asumió las obligaciones originarias;
- quién posee los derechos derivados de la participación social;
- quién queda sometido al régimen de responsabilidad correspondiente al tipo.

La relevancia posterior de la identidad de cada socio dependerá también del tipo societario.

En las sociedades personalistas, la identidad del socio tiene una importancia diferente de la que presenta en una sociedad típicamente capitalista.

Inciso 2 — Nombre de la sociedad

El instrumento debe establecer:

la razón social o la denominación

Ambas cumplen una función común:

individualizar jurídicamente a la sociedad.

La sociedad, como sujeto de derecho distinto de sus integrantes, necesita una identificación propia para actuar en el tráfico jurídico.

El nombre permite distinguir:

sociedad → socios → terceros

y evita confundir el patrimonio y las relaciones jurídicas correspondientes a cada sujeto.

Razón social y denominación

Aunque ambas identifican a la sociedad, no son conceptos idénticos.

Razón social

Tradicionalmente se estructura utilizando el nombre de uno o más socios y aparece vinculada especialmente con tipos en los cuales existe responsabilidad personal de determinados integrantes.

Denominación

Funciona como un nombre societario autónomo y puede contener expresiones de fantasía, sujeto a las reglas correspondientes al tipo.

Las normas particulares de cada sociedad determinan las exigencias específicas.

Inciso 2 — Domicilio y sede

El artículo 11 menciona el:

domicilio de la sociedad

Pero domicilio y sede deben distinguirse.

Domicilio

Determina la **jurisdicción** en la cual se encuentra jurídicamente domiciliada la sociedad.

Sede

Es la **dirección concreta** en la que funciona la administración social.

Ejemplo:

Domicilio: Ciudad de Buenos Aires

Sede: Av. Corrientes 1500, piso 4.º

¿Por qué distinguir domicilio y sede?

La distinción tiene consecuencias prácticas.

Si el contrato indica solamente el **domicilio**, la dirección exacta de la sede puede inscribirse separadamente mediante petición suscripta por el órgano de administración.

Esto evita que cada cambio de calle, número o piso implique necesariamente modificar el contrato social.

El domicilio permanece.

La sede puede trasladarse dentro de esa jurisdicción conforme al régimen aplicable.

La sede y las notificaciones

El artículo 11 establece una consecuencia especialmente importante:

Las notificaciones efectuadas en la **sede inscripta** se tienen por válidas y vinculantes para la sociedad.

La regla protege la seguridad del tráfico.

La sociedad exterioriza registralmente una dirección y los terceros pueden confiar en esa información.

Por eso mantener actualizada la sede registral no constituye una cuestión meramente administrativa.

Inciso 3 — El objeto social

El instrumento debe contener:

“La designación de su objeto, que debe ser preciso y determinado.”

El objeto describe las actividades que la sociedad se propone desarrollar.

Ejemplo:

comercialización, distribución e importación de equipamiento informático.

No basta una formulación que impida conocer razonablemente cuál es la actividad para la cual se organizó la sociedad.

Objeto y actividad

Conviene distinguir:

Objeto social

Es la actividad **prevista jurídicamente** en el instrumento constitutivo.

Actividad

Es aquello que la sociedad **efectivamente realiza** en la realidad económica.

Por eso:

| **objeto $\neq$ actividad**

Pueden coincidir normalmente, pero conceptualmente pertenecen a planos diferentes.

El objeto pertenece al diseño jurídico de la sociedad; la actividad muestra su desenvolvimiento efectivo.

¿Por qué importa el objeto?

El objeto permite identificar el ámbito económico para el cual fue organizada la sociedad.

Se relaciona con cuestiones tales como:

- organización societaria;
- actuación de los administradores;
- interés social;
- información de socios y terceros;
- determinación de ciertas capacidades operativas;
- eventual aplicación de regulaciones especiales.

Por eso el artículo 11 exige que sea:

preciso y determinado.

Inciso 4 — Capital social

El instrumento debe determinar:

- el **capital social**;
- expresado en **moneda argentina**;
- y el aporte correspondiente a cada socio.

El capital constituye una cifra jurídica establecida en el instrumento constitutivo.

Debe distinguirse del patrimonio social.

Capital y patrimonio no son sinónimos

Capital social	Patrimonio
Cifra jurídica establecida conforme al régimen societario	Conjunto económico de bienes, derechos y obligaciones
Se determina en el acto constitutivo	Varía permanentemente
Su modificación requiere los mecanismos legales correspondientes	Cambia con la actividad económica
Se vincula con los aportes comprometidos	Refleja la situación económica efectiva

Una sociedad puede tener:

capital: \$10 millones

y posteriormente:

patrimonio neto: \$30 millones

o:

patrimonio neto: \$4 millones

Capital y aporte

El artículo 11 exige también identificar:

el aporte de cada socio

El aporte constituye la prestación que el socio compromete a favor de la sociedad.

Los aportes permiten formar inicialmente el patrimonio societario y constituyen un elemento esencial de la relación societaria.

La participación de cada socio se vincula, conforme al régimen correspondiente, con los aportes asumidos.

La regla especial de la sociedad unipersonal

El inciso 4 contiene una previsión específica:

En las sociedades unipersonales el capital debe ser **integrado totalmente en el acto constitutivo**.

La norma complementa el régimen del artículo 1.

Por lo tanto:

un único socio → SAU → integración total del capital al constituirse

No basta simplemente con asumir el compromiso de integración futura en los términos admitidos para otros supuestos.

Inciso 5 — Plazo de duración

El instrumento debe establecer:

un plazo de duración determinado

La sociedad no se constituye, bajo la regla del artículo 11, por tiempo indefinido.

Debe establecerse un término que permita determinar cuándo se producirá el vencimiento del plazo societario.

Ejemplo:

duración de 30 años desde su inscripción registral.

¿Qué ocurre cuando vence el plazo?

El plazo no es una cláusula decorativa.

Su vencimiento constituye una **causal de disolución** prevista por la LGS.

Esto no significa necesariamente que toda sociedad deba inexorablemente desaparecer al llegar esa fecha.

El ordenamiento contempla mecanismos vinculados con la continuación de la sociedad.

Pero la existencia de un plazo determinado permite establecer jurídicamente el horizonte temporal de la organización.

Inciso 6 — Organización societaria

El instrumento debe prever la organización de:

- la **administración**;
- la **fiscalización**;
- las **reuniones de socios**.

Aquí aparece con claridad que una sociedad no es solamente un patrimonio separado.

Es también una:

| **organización jurídica.**

Deben existir mecanismos que permitan formar decisiones, administrar los bienes sociales, representar a la sociedad y controlar la actuación de quienes gestionan.

Tres funciones diferentes

Función	Pregunta
Administración	¿Quién gestiona la actividad social?
Fiscalización	¿Quién controla la administración cuando corresponde?
Gobierno / reuniones	¿Cómo adoptan decisiones los socios?

La configuración concreta dependerá del tipo societario. Por ejemplo, una SRL y una SA no poseen exactamente la misma estructura orgánica.

El artículo 11 establece la exigencia general; las normas de cada tipo completan su contenido.

Inciso 7 — Utilidades y pérdidas

El contrato debe establecer:

las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas.

La sociedad presupone una actividad económica cuyo resultado puede ser:

positivo → utilidad

o

negativo → pérdida

El instrumento debe determinar cómo se proyectan esos resultados sobre los socios.

¿Qué ocurre si el contrato guarda silencio?

El propio artículo 11 proporciona una regla supletoria.

Regla general

Los resultados se distribuyen:

en proporción a los aportes.

Además:

- si sólo se regula cómo distribuir utilidades, esa proporción se aplica también a las pérdidas;
- si sólo se regula cómo soportar pérdidas, se utiliza también para las utilidades.

La ley evita así que el silencio contractual impida determinar la participación económica de los socios.

Un ejemplo

Tres socios aportan:

Socio	Aporte	Participación
Ana	\$50 M	50 %
Bruno	\$30 M	30 %
Carlos	\$20 M	20 %

Si el contrato no establece otra regla y existen utilidades distribuibles por **\$10 millones**:

- Ana: \$5 M;
- Bruno: \$3 M;
- Carlos: \$2 M.

La misma proporción funciona, como principio supletorio, para soportar las pérdidas.

Inciso 8 — Derechos y obligaciones

El instrumento debe contener las cláusulas necesarias para establecer con precisión:

relaciones entre los socios

y

relaciones respecto de terceros.

La sociedad crea una compleja red de relaciones jurídicas.

Los socios no solamente realizan aportes: adquieren derechos y asumen obligaciones dentro de una organización que, además, actúa externamente.

Derechos y obligaciones societarias

Entre las cuestiones que el instrumento puede necesitar regular se encuentran:

- ejercicio de derechos políticos;
- derechos económicos;
- obligaciones derivadas de los aportes;
- procedimientos internos;
- relaciones entre categorías de socios;
- mecanismos de decisión;
- actuación frente a terceros.

El alcance concreto dependerá nuevamente del **tipo societario elegido** y de las normas imperativas aplicables.

La autonomía contractual societaria existe, pero **no es ilimitada**.

Inciso 9 — Funcionamiento, disolución y liquidación

Finalmente, el instrumento debe prever cláusulas relativas a:

- **funcionamiento;**
- **disolución;**
- **liquidación.**

Podemos distinguir tres momentos:

Etapas	Situación
Funcionamiento	Sociedad desarrollando normalmente su actividad
Disolución	Se verifica una causal que conduce hacia el fin de la actividad ordinaria
Liquidación	Se realizan las operaciones necesarias para extinguir relaciones pendientes y distribuir el remanente

El contrato debe contemplar cómo se organizarán esas situaciones.

El artículo 11 como arquitectura de la sociedad

Los nueve incisos pueden ahora leerse como un sistema.

Pregunta	Respuesta del art. 11
¿Quiénes?	Socios
¿Cómo se identifica?	Nombre, domicilio y sede
¿Para qué?	Objeto
¿Con qué recursos iniciales?	Capital y aportes
¿Por cuánto tiempo?	Plazo
¿Cómo decide y funciona?	Organización
¿Cómo distribuye resultados?	Utilidades y pérdidas
¿Qué relaciones genera?	Derechos y obligaciones
¿Cómo termina?	Disolución y liquidación

El artículo 11 contiene, en definitiva, el **diseño jurídico básico de la organización societaria**.

Artículo 12 — ¿Qué pasa con las modificaciones?

Una sociedad puede modificar posteriormente su contrato.

Pero aparece nuevamente la importancia de la **publicidad registral**.

El artículo 12 establece como regla que las modificaciones no inscriptas regularmente:

- obligan a los socios otorgantes**

pero son:

- inoponibles a los terceros.**

La norma diferencia el plano interno de la eficacia frente a terceros.

Artículo 12 — La lógica de la oponibilidad

Puede representarse sin diagramas:

Situación	Consecuencia
Socios celebran una modificación	Los otorgantes quedan vinculados
Modificación no se inscribe regularmente	No puede, como regla, oponerse al tercero
El tercero pretende invocarla	La ley admite esa posibilidad con las excepciones previstas en el propio art. 12

La publicidad registral vuelve a funcionar como instrumento de **seguridad jurídica y protección del tráfico**.

Del artículo 11 al artículo 13

El artículo 11 reconoce un espacio importante para la autonomía de los socios.

Pueden establecer reglas sobre:

- resultados;
- derechos;
- obligaciones;
- funcionamiento;
- organización;
- relaciones internas.

Pero esa autonomía encuentra **límites**.

No toda cláusula incorporada al contrato societario es jurídicamente admisible.

El artículo 13 establece ciertos límites particularmente importantes.

Artículo 13 — Las cláusulas leoninas

Tradicionalmente se conocen como **cláusulas leoninas** aquellas estipulaciones que rompen de manera inadmisibile la lógica de participación societaria.

El artículo 13 declara **nulas determinadas estipulaciones**.

La nulidad recae sobre la cláusula prohibida.

La idea general consiste en impedir que la organización contractual elimine para determinados socios la participación en el riesgo o concentre indebidamente los beneficios.

Primera cláusula prohibida

Es nula la estipulación que determine que uno o algunos socios:

- reciban **todos los beneficios**;
- sean **excluidos de los beneficios**;
- o sean liberados de **contribuir a las pérdidas**.

Ejemplos:

“Todas las ganancias corresponderán exclusivamente a Ana.”

o:

“Bruno nunca participará de las pérdidas.”

Ambas previsiones contradicen elementos esenciales de la relación societaria.

Segunda y tercera cláusulas prohibidas

También son nulas las cláusulas que permitan:

Restitución privilegiada del aporte

Que al socio capitalista se le restituya su aporte:

- con un premio;
- con sus frutos;
- o con una cantidad adicional;
haya o no ganancias.

Garantía del resultado

También es nula la estipulación que asegure al socio:

- su capital;
- o las ganancias eventuales.

El socio no puede transformar su participación societaria en una inversión completamente ajena al riesgo propio de esa participación.

Cuarta cláusula prohibida

El artículo 13 también prohíbe que:

la totalidad de las ganancias, e incluso las prestaciones a la sociedad, pertenezcan al socio o socios sobrevivientes.

La norma impide estructurar la relación de manera que el fallecimiento de un integrante produzca una apropiación íntegra de esos valores por los sobrevivientes en los términos prohibidos legalmente.

Nuevamente aparece un límite a la autonomía contractual.

Quinta cláusula prohibida

Finalmente, es nula la cláusula que permita determinar para la adquisición de la parte de un socio por otro:

un precio que se aparte **notablemente de su valor real** al momento de hacerse efectiva.

No se prohíbe establecer contractualmente mecanismos para determinar el precio.

Lo prohibido es utilizar esos mecanismos para producir una **desproporción notable respecto del valor real**.

¿Qué tienen en común las cláusulas del artículo 13?

Aunque contemplan situaciones diferentes, existe una lógica común.

El contrato societario no puede utilizarse para:

- excluir completamente a alguien de los beneficios;
- liberar completamente a un socio de las pérdidas;
- garantizarle absolutamente su inversión;
- apropiarse de resultados en los supuestos prohibidos;
- imponer mecanismos de adquisición manifiestamente apartados del valor real.

La autonomía de la voluntad existe dentro del derecho societario, pero encuentra límites en la estructura y finalidad de la relación societaria.

Caso para discutir

Cuatro personas constituyen una sociedad.

El contrato establece:

1. Ana aporta el 40 % del capital.
2. Bruno aporta el 30 %.
3. Carlos aporta el 20 %.
4. Daniela aporta el 10 %.
5. Ana recibirá siempre, como mínimo, la devolución íntegra de su aporte aunque la sociedad tenga pérdidas.
6. Carlos no participará de ninguna utilidad durante los primeros cinco años.
7. Si Daniela desea retirarse, Bruno podrá adquirir su participación por el 10 % de su valor real.

Preguntas

- ¿Son todas estas cláusulas válidas?
- ¿Qué incisos del artículo 13 resultan relevantes?
- ¿Puede la autonomía contractual justificar cualquiera de estas estipulaciones?
- ¿Qué diferencia existe entre modificar la distribución de resultados y eliminar completamente la participación de un socio?

Síntesis: artículos 11 a 13

Artículo 11

Establece el **contenido básico del instrumento constitutivo**.

Artículo 12

Determina las consecuencias de las **modificaciones no inscriptas** frente a socios y terceros.

Artículo 13

Establece **límites a la autonomía contractual**, declarando nulas determinadas estipulaciones.
Los tres artículos pueden leerse conjuntamente:

organizar → modificar → limitar

La sociedad dispone de un amplio espacio de organización contractual, pero esa autonomía se desarrolla dentro del marco establecido por la Ley General de Sociedades.

Speaker notes